공 정 거 래 위 원 회

제 2 소 회 의

의 결 제2014- 호 2014. . .

사 건 번 호 2013건하1013

사 건 명 롯데정보통신(주)의 불공정하도급거래행위에 대한 건

피 심 인 롯데정보통신 주식회사
서울 금천구 가산동 533-2
대표이사 오○○
대리인 법무법인 세종
담당변호사 정종채, 이재환, 한예선, 황지영

심 의 일 2014. 2. 7.

주 문

1. 피심인은 수급사업자인 주식회사 ○○○ 등 75개사에게 용역위탁을 하면서 수급사업자가 용역을 시작하기 전에 '하도급거래 공정화에 관한 법률' 제3조 제1항 및 제2항, 같은 법 시행령 제3조에서 규정하고 있는 하도급계약에 관한 서면을 발급하지 아니하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 수급사업자인 주식회사 ㅁㅁㅁ 등 6개사에게 '광주 수완쇼핑몰 중 약전공사' 등 10건을 건설·용역위탁한 후에 설계변경 등에 따라 발주자로부터 조정받은 계약금액의 조정사유와 내용을 조정 받은 날로부터 15일 이내에 통지하지 아니하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 수급사업자인 주식회사 ㅁㅁㅁ 등 6개사에게 ‘광주 수완쇼핑몰 중 약전공사’ 등 10건을 건설·용역위탁한 후에 설계변경에 따라 발주자로부터 조정받은 계약금액의 내용과 비율에 따라 조정 받은 날로부터 30일 이내에 해당 수급사업자에게 하도급대금을 조정하지 아니하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

4. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액: 38,000,000원

나. 납부기한: 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소: 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 당사자 적격성

1 피심인은 정보통신공사업, 소프트웨어 개발·자문·공급 등을 업으로 하는 중소기업자가 아닌 사업자로서, 수급사업자인 주식회사 ㅇㅇㅇ(이하 회사명을 지칭함에 있어 ‘주식회사’는 생략한다) 등 81개사(용역위탁 76건, 건설위탁 5건)에게 용역 및 건설을 위탁한 자이므로, ‘하도급거래 공정화에 관한 법률’(이하 ‘하도급법’이라 한다.) 제2조 제2항 제1호의 규정에 의한 원사업자에 해당한다.

2 수급사업자인 ㅇㅇㅇ 등 81개사는 용역 또는 정보통신공사를 업으로 하는 중소기업자로서, 피심인으로부터 용역 또는 건설을 위탁받은 자이므로 하도급법 제2조 제3항의 규정에 의한 수급사업자에 해당된다.

나. 당사자 일반현황

3 피심인의 일반현황은 아래 <표 1>과 같으며, 이 사건 수급사업자들의 일반현황은 <별지>와 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(단위: 백만원, 명)

구분	매출액	시공능력평가액	상시고용 종업원수	당기순이익
2009년	336,656	20,990(2010년)	991	11,939
2010년	409,119	26,758(2011년)	1,071	1,249
2011년	659,257	29,589(2012년)	1,203	-2,333

* 출처 : 피심인 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) SI산업의 정의

4 SI(System Integration, 시스템 통합·구축) 산업[1]이란 각종 시스템 자원(소프트웨어, 하드웨어, 네트워크 등)을 개발·조달하여 기업 등이 필요로 하는 정보시스템(Information System)을 구축해 주는 서비스 산업을 의미한다(협의의 SI산업). 그러나 업계[2]에서는 기업 또는 공공기관이 필요로 하는 정보시스템에 관한 설계·기획에서부터 개발과 구축, 운영까지의 전 과정을 통합적으로 제공하는 서비스 관련 산업 전체를 SI산업(광의의 SI산업)이라 칭하는 것이 일반적이다.

2) SI 산업의 하도급거래

1) 소프트웨어산업진흥법 제2조(정의)에 따르면 "소프트웨어산업"이란 소프트웨어의 개발, 제작, 생산, 유통 등과 이에 관련된 서비스 및 「전자정부법」 제2조제13호에 따른 정보시스템의 구축·운영 등과 관련된 산업을 의미한다. 동 법의 소관부처인 미래창조과학부는 소프트웨어산업을 크게 패키지SW, IT서비스, 임베디드SW의 3개의 분야로 구분한다. (2012 소프트웨어산업 연간보고서, 미래창조과학부/정보통신산업진흥원)

2) 한국소프트웨어산업협회, SW사업 입문 가이드북, 2010.12월

가) SI 산업의 하도급거래 구조

5 SI산업은 일반적으로 대기업에서 분사(分社)하여 모기업의 지원아래 전반적인 IT 서비스 업무를 포괄적으로 수행하는 '종합 SI 사업자'가 모기업 발주사업 또는 공공발주사업의 원사업자가 되어, 자신이 위탁받은 과업의 전부 또는 일부를 컨설팅이나 하드웨어 시스템 공급 및 설치, 소프트웨어 개발 또는 시스템 유지보수 등의 각 영역을 특화하고 있는 '전문 시스템통합(SI) 사업자' 및 하드웨어 개발자(또는 벤더), 패키지 소프트웨어 개발자(또는 벤더), 전문 컨설팅 업체에게 위탁하는 방식으로 거래가 이루어진다.

6 일반적으로 입찰에 필요한 제안서 작성 및 부문별 작업은 수급사업자가 수행하고 대기업 계열 SI社는 주로 영업과 PM(Project Management)을 수행한다. 이를 정리해보면 다음 <그림 1>과 같다.

7 이와 같은 거래구조에서 주로 원사업자로서 과업을 수행하는 대기업 계열 SI社는 계열 그룹사의 SI 및 SM(System Maintenance) 서비스 등을 배타적으로 수행하는 것이 일반적이며, 이러한 그룹 내 시장(Captive Market)[3]의 물량이 SI 사업자의 주요 매출 기반으로 작용함[4]으로써 경기 변동 등으로 인해 시장규모가 영향을 받는 상황에서도 안정적인 수주물량을 확보하는 동시에 특정 분야에서 서비스 노하우(know-how)를 축적할 수 있는 기회를 확보하게 된다. 또한 이들 업체들은 그룹 내 시장(Captive Market)에서 얻은 안정적인 수익을 기반으로 공공시장 등 경쟁이 이루어지는 그룹 외부시장에서 저가로 입찰할 수 있게 되어 공공시장의 발주물량도 상당부분 대기업 계열 SI社가 원사업자로 과업을 수행하는 것이 일반적[5]이다. 다만, 수주를 예상하여 발

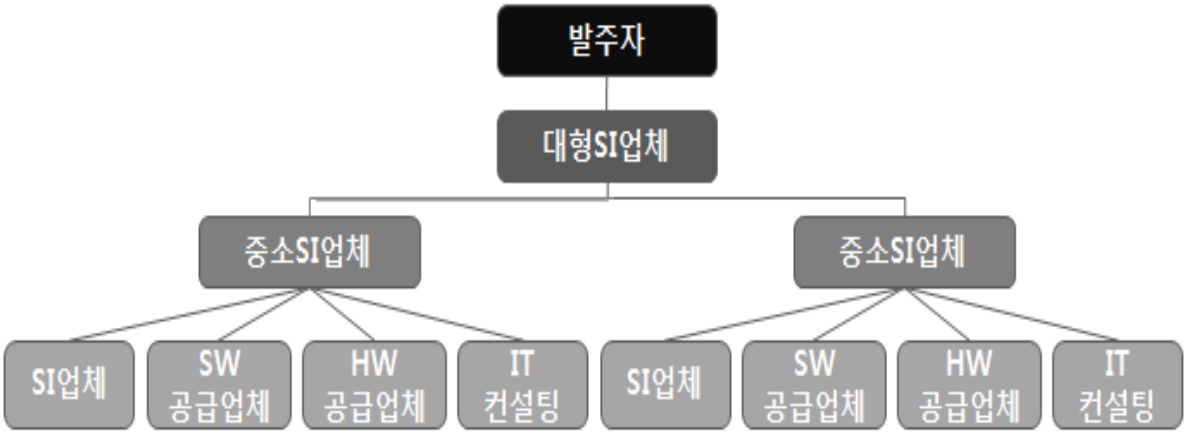
3) 선택의 여지없이 고정적으로 거래가 이루어지는 계열사 내부거래 시장을 말한다. '관계사 내 시장' 또는 '전속시장'이라고도 불린다.

4) 매출액 상위 10개사는 모두 상호출자제한 기업집단에 소속되어 있다. 또한 상위 10개사 매출액이 전체 시장 매출액의 약 82.9%를 차지하고 있으며, 매출액 중 그룹 내 매출액 비중이 약 65.2%를 차지하고 있다.

5) 정보시스템 도입자, 즉 발주자는 관계 특이성(Relationship Specificity)과 높은 전환비용으로 최초 정보시스템의 SI사업자와의 장기적인 거래관계를 형성하며, 이러한 거래가 고착(lock-in)화되는 경향이 높다. 또한 이렇게 관계가 고착된 후에는 SI사업자는 고객인 발주자가 쉽게 다른 시스템으로 전환이 어렵다는 점을 이용하여 기존보다 높은 가격을 요구할 가능성이 크다. 이렇듯 일단 고객사가 확보되면 장기적으로 높은 수익을 기대할 수 있으므로, 사업초반에는 손해를 보더라도 경쟁적으로 낮은 가

주를 하였으나, 예상과 달리 수주에 실패하거나 당초 예상한 만큼 물량을 수주하지 못할 경우 수급사업자에 대한 입고지시가 늦어지는 경우가 발생하기도 하며, 수급사업자도 이런 상황을 감안하여 제조를 늦게 하는 경우도 있다.

<그림 1> 국내 SI산업의 하도급거래 구조



8 이와 같은 구조는 원사업자인 대기업 계열 SI社들의 시장지배력을 강화시키며, 수급사업자들은 최소한의 사업 기회를 확보하기 위하여 원사업자의 무리한 요구를 수용할 수 밖에 없으며 거래단절 우려로 인해 불공정 하도급거래에 대한 신고도 기피하는 경향이 매우 강하다.

나) 하도급거래의 특이성

9 또한 SI시장의 위탁거래는 건설위탁[6]과는 달리 하도급 거래단계의 제한이 없기 때문에 1, 2차 하도급 이하 4, 5, 6차 하도급도 가능하며, 자신이 위탁받은 과업의 전부를 다시 수급사업자에게 위탁할 수도 있다[7]. 이와 같은 구조로 인해 중소SI社 입장에서는 대형SI사의 결정에 따라 거래조건이 매우 불리한 4, 5, 6차 하도급사로 사업에

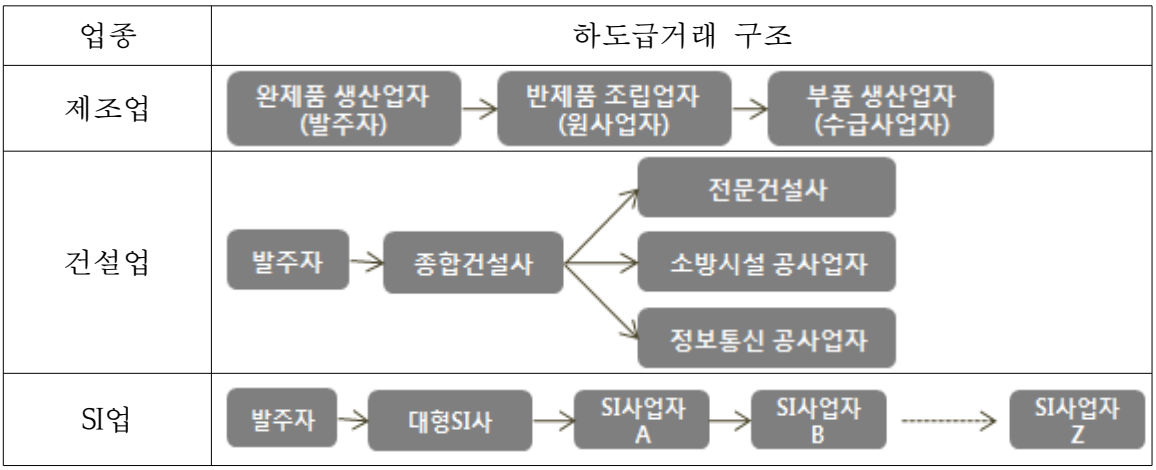
격에 사용자를 자신의 고객으로 선점하려는 경향이 매우 높아지게 된다. 이 과정에서 발생하는 초기의 손실은 대형SI사업자의 수급사업자에게 전가되는 경우가 많다.

6) 건설산업기본법 제29조(건설공사의 하도급 제한) ② 수급인은 그가 도급받은 건설공사의 일부를 동일한 업종에 해당하는 건설업자에게 하도급할 수 없다.

7) 건설위탁의 경우, 건설산업기본법 제29조(건설공사의 하도급 제한) "① 건설업자는 도급받은 건설공사의 전부 또는 대통령령으로 정하는 주요 부분의 대부분을 다른 건설업자에게 하도급할 수 없다"의 규정에 따라 계약금액의 100분의 82 미만의 물량에 대해서만 하도급계약을 체결할 수 있다.

참여하게 될 수 밖에 없다. 이러한 하도급거래의 특이성도 원사업자의 우월적 지위를 공고화시키는 한 요인으로 작용한다.

<그림 2> SI산업의 하도급거래의 특이성



2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 서면미발급 행위

1) 행위사실

10 피심인은 2009. 7. 1.부터 2012. 6. 30.까지 아래 <표 2>와 같이 수급사업자인 ○○○ 등 75개사에게 '○○○ A-1(신정보시스템) 구축을 위한 솔루션 및 컨설팅 매입계약' 등 98건을 용역위탁하면서 수급사업자가 위탁내용을 완료한 후 하도급 계약에 관한 서면을 발급한 사실이 있다.

<표 2>

하도급 계약서면 발급 현황

(단위 : 천원, 부가가치세 별도)

연번	구분	수급사업자명	위탁내용	용역수행 기간	서면 발급일	거래 금액
1	시스템 개발	○○○	○○○구축을 위한 솔루션 및 컨설팅매입 계약	2009.10. 1.- 2009.12.31.	2010. 2. 1.	33,000

2	”	ㅇㅇ	ㅇㅇ마트시스템 통합 개발용	2010. 5.17.- 2010. 7.23.	2010.10.12.	11,561
3	”	ㅁㅁ	ㅇㅇ 채용웹사이트 리뉴얼(1차)	2010. 6. 1.- 2010.7.30.	2010. 8.19.	69,033
4	”	BN	ㅇㅇ DID시스템 개발의 건	2011.12.21.- 2012. 2.29.	2012. 3.28.	224,000
5	”	BS	ㅇㅇ(ㅇㅇ)스페셜카드시스템 구축 매입 계약	2009.11.23.- 2010. 1.22.	2010. 3.11.	26,950
6	”	IP	ㅇㅇ ㅇㅇ 쇼핑몰 구축(현 쇼핑몰보완)	2011. 6. 1.- 2011. 7.31.	2011. 9. 5.	20,000
7	”	AS	ㅇㅇ ㅇㅇ부 솔루션 구축	2010. 3. 1.- 2010. 4.30.	2010. 7.20.	35,000
8	”	AC	ㅇㅇ(ㅇㅇ) 스페셜 카드시스템 구축 매입계약	2009.11.23.- 2010. 1.22.	2010. 3.11.	16,000
9	”	AT	ㅇㅇ 모바일 홈 네트 워크시스템개발 중 모바 일 어플리케이 션 개발	2010. 8.16.- 2010.10.31.	2010.11.17.	53,000
10	”	NJ	ㅇㅇ, ㅇㅇㅇ 통합 시스템구축	2010. 3.16.- 2010. 6.15.	2010. 8.10.	86,065
11	”	WU	ㅇㅇ 매점 시스템 구축용	2011.11.15.- 2011.12.14	2012. 1. 3.	14,410
12	”	BB	ㅇㅇ 시내버스 벌과금 시스템 개선용	2011. 5. 9.- 2011. 7.31.	2011. 8.17.	28,367
13	”	IN	2010년 기반시설 취약 점 컨설팅용	2010. 9. 6.- 2010.12. 6.	2010.12.30.	14,500
14	”	IM	ㅇㅇㅇ리조트 LoRis 시스템 추가 구축용	2010. 7.15.- 2010. 9.14.	2010.10. 6.	59,900
15	”	IW	ㅇㅇ 캐시비 업그레 이드 및 추가개발용	2011.10. 1.- 2011.12.31.	2012. 2. 4.	92,000
16	”	CL	ㅇㅇ 모인 모바일 시스템 구축 매입계약	2010. 1. 4.- 2010. 2.12.	2010. 3.11.	21,730
17	”	CS	ㅇㅇ 인터넷 재구축 추가개발	2011. 8. 9.- 2011. 9. 8.	2012. 1. 4.	11,700
18	”	HG	ㅇㅇㅇㅇ IFRS 관련 레거시 수정개발	2009.11. 1.- 2009.11.30.	2010. 1.19.	10,600
19	”	HJ	ㅇㅇ ㅇㅇ 관련 개발용	2010. 6. 1.- 2010. 8.14.	2010.10.11.	10,600
20	”	DJ	ㅇㅇ ㅇㅇ몰 개발 프로젝트용	2011.11.16.- 2011.12.14.	2012. 2. 6.	34,398
21	”	VC	ㅇㅇ 길림법인 펌뱅킹 개발	2011. 4.11.- 2011. 6.22.	2011. 9. 1.	17,947
22	”	SA	강원도 ㅇㅇ시 캐시비 카드 결제시스템 구축	2011. 9. 1.- 2011. 9.30.	2011.10.19.	22,200
23	”	AA	ㅇㅇ 캐시비 업그레 이드 및 추가개발용	2011.10. 1.- 2011.12.31.	2012. 2. 4.	119,595
24	”	KK	ㅇㅇ백화점 차량배차관 리용차량관제시스템개발	2012. 1. 1.- 2012. 1.31.	2012. 3. 7.	16,000
25	”	HT	ㅇㅇ ㅇㅇㅇㅇ 티머니 적용 개발용	2011. 5.23.- 2011. 9. 7.	2011.10.13.	10,000

26	시스템 유지보수	ND	○○(주) 2010년 통합 Maintenance 매입계약	2010. 1. 1.-2010.12.31.	2011. 1.18.	14,784
27	”	DH	○○(주) 2011 년 통합 Maintenance 매입계약	2011. 2. 1.-2011. 3.31.	2011. 5.18.	2,970
28	”	RT	○○(주) 2010년 통합 Maintenance 매입계약	2010. 1. 1.-2010.12.31.	2011. 1.18.	16,992
29	”	RR	○○(주) 2011년 통합 Maintenance 매입계약	2011. 1. 1.-2011. 3.31.	2011. 6. 7.	3,431
30	”	RR	2011년 ○○ 전산장비 유지보수	2011. 7. 1.-2012. 6.30.	2012. 7.25.	8,771
31	”	RR	○○사 네트워크 통합 Maintenance매입계약의 건	2009.12. 1.-2009.12.31.	2010. 1.26.	17,238
32	”	BT	2011년 ○○ 아웃 바운드TM시스템 유지보수	2011. 9. 1.-2011.12.31.	2012. 2.17.	3,000
33	”	SM	2011년 ○○ Mail-i 등 유지보수	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 3. 2.	8,280
34	”	SM	○○(주) 2010년 통합 Maintenance 매입계약	2010. 1. 1.-2010.12.31.	2011. 1.24.	1,200
35	”	SM	○○○○정보보호 시스템 유지보수용	2010. 9. 1.-2011. 3.31.	2011. 7. 1.	1,552
36	”	SM	○○(주) 2011년 통합 Maintenance 매입계약	2011. 4. 1.-2011. 9.30.	2011.11.10.	1,350
37	”	SSM	2012년 인터넷 ○○ 중계 연장계약의 건	2012. 1. 1.-2012. 1.19.	2012. 2.28.	19,306
38	”	SN	2011년 ○○ 유지 보수 계약	2011. 2. 1.-2011.12.31.	2012. 2.17.	13,752
39	”	SSS	2011년 ○○ 전산 장비 유지보수	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 6. 9.	18,412
40	”	SSS	2010년 ○○ IBM 장비 유지보수 계약	2010. 1. 1.-2010.12.31.	2011. 1.24.	24,727
41	”	SU	(주)○○○○부문 2011년통합 Maintenance 매입계약	2011. 2. 1.-2012. 1.31.	2012. 5. 2.	3,600
42	”	SNG	○○(주) 2010년 통합 Maintenance 매입계약	2010. 1. 1.-2010.12.31.	2011. 1.18.	5,329
43	”	SNG	2011년 ○○ 통합 유지보수 계약	2011. 1. 1.-2011.10.31.	2011.12.28.	4,441
44	”	SSH	○○(주) ○○○ 2011년 통합 Maintenance 매입계약	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 5.24.	5,100
45	”	SSH	○○(주) 2010년 통합 Maintenance 매입계약	2010. 1. 1.-2010.12.31.	2011. 1.18.	5,500
46	”	SPR	2011년○○ 안심 클릭 유지보수	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 2.21.	3,066
47	”	APP	○○○(주) 2011년 통합 Maintenance 매입계약	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 5. 4.	2,760
48	”	APP	2011년 ○○ SUN 백업장비 유지보수	2011.11. 1.-2011.12.31.	2012. 3.24.	7,608
49	”	APP	2011년 ○○ SUN백업장비유지보수	2011.11. 1.-2011.12.31.	2012. 3.24.	1,000

50	”	ASS	2011년 ○○ MaxGauge 유지보수	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 2.21.	18,960
51	”	NSS	2011년 ○○ QOS장비 유지보수	2011. 5. 1.-2011.12.31.	2012. 2. 9.	4,000
52	”	NCC	○○○○ 정보보호 시스템 유지보수용	2010. 9. 1.-2011. 3.31.	2011. 7. 1.	4,501
53	”	NTT	(주)○○ 2011/2012 Maintenance 매입 계약	2011. 6. 1.-2011.12.31.	2012. 3.14.	1,148
54	”	WCC	○○(주) 2010년 통합 Maintenance 매입계약	2010. 1. 1.-2010.12.31.	2011. 1.18.	9,480
55	”	WMM	○○(주) 2010년 통합 Maintenance 매입계약	2010. 1. 1.-2010.12.31.	2011. 1.24.	11,475
56	”	UTT	○○(주) 2010년 통합 Maintenance 매입계약	2010. 1. 1.-2010.12.31.	2011. 1.24.	31,858
57	”	UPP	2011년 ○○ UNISYS 유지보수	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 2.17.	17,640
58	”	UPT	2011년○○해킹의심 PCIP추적시스템	2011. 3. 1.-2011.12.31.	2012. 2.17.	8,000
59	”	ECC	2010 ○○ Oracle AquaLogic Interaction 유지보수 계약	2010. 1. 1.-2010.12.31.	2011. 1.25.	11,680
60	”	EPP	○○(주) 2011 년 통합 Maintenance 매입계약	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 5.17.	1,980
61	”	ETT	○○(주) 2010년 통합 Maintenance 매입 계약	2010. 1. 1.-2010.12.31.	2011. 1.26.	33,780
62	”	EII	○○(주) 2011년도 통합 Main tenance 매입계약	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 5. 4.	6,000
63	”	EII	(주)○○○○○○ 부문 2011년도 통합 Maintenance매입계약	2011. 2. 1.-2012. 1.31.	2012. 5. 2.	2,914
64	”	EII	2011년 ○○ Oracle 유지보수	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 2. 9.	4,500
65	”	NTC	2011년○○ nProtect _Netizen 유지보수	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 1.16.	30,000
66	”	JDC	2011년 ○○ dynaSight 유지보수	2011. 1.1 .-2011.12.31.	2012. 7.10.	8,119
67	”	GBB	2011년 ○○ HSM장비 유지보수	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012 .4.30.	28,173
68	”	CJT	2011년 ○○ OA장비 유지보수	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 2.21.	361,692
69	”	CPP	○○(주)2010년 통합 Maintenance 매입계약	2010. 1. 1.-2010.12.31.	2011. 1.18.	10,626
70	”	QSS	(주)○○○○○○부문 2011년도 통합 Maintenance매입계약	2011. 2. 1.-2012. 1.31.	2012. 5. 2.	15,360
71	”	PDD	○○○○ 정보보호 시스템 유지보수용	2010. 9. 1.-2011. 3.31.	2011. 7. 1.	10,129

72	”	PCC	○○(주) 2010년도 WinPOS Maintenance 업체 변경 매입계약	2010. 8. 1.-2010.12.31.	2011. 5. 6.	8,541
73	”	PCT	○○(주) 2011 통합 Maintenance 매입계약	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 5.17.	2,004
74	”	PCT	(주)○○○○○ 부문 2011년도 통합 Maintenance매입계약	2011. 2. 1.-2012. 1.31.	2012. 5. 2.	6,195
75	”	PPQ	○○ DB Safer 유지보수 매입계약	2011. 6. 1.-2011.12.31.	2012. 2.23.	18,117
76	”	HHQ	○○ 2012년도 OA기기 Maintenance 매입계약	2012. 1. 1.-2012. 1.31.	2012. 5.14.	3,450
77	”	DDS	2011년 ○○ WBlock3 유지보수계약	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 3.20.	2,621
78	”	DDS	2011년 ○○ 통합유지보수계약	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 2. 6.	1,800
79	”	MTT	2011년 ○○ ○○ ○○○ 백업 유지보수	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 3.24.	17,481
80	”	MTT	2011년 ○○ 백업 유지보수	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 3.24.	11,796
81	”	MTT	○○(주)○○○ 2011년 통합 Maintenance 매입계약	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 5.24.	3,744
82	”	MTT	2011년 ○○ 백업 유지보수	2011. 5. 1.-2011.12.31.	2012. 3.24.	6,912
83	”	SSQ	○○ 지역 유료도로 유지보수 건용	2011. 9. 1.-2011.12.31.	2012. 2.20.	45,843
84	”	SJT	○○(주)2010년 통합 Maintenance 매입계약	2010. 1. 1.-2010.12.31.	2011. 1.18.	9,120
85	”	SST	○○(주) 2011 년 통합 Maintenance 매입계약	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 5.17.	4,272
86	”	SMT	○○(주) 2011년 통합 Main tenance 매입계약	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 5. 4.	39,600
87	”	LHJ	2011년 ○○ 오라클 기술지원 유지보수	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 3. 2.	11,880
88	”	MSJ	○○(주)○○○ 2011년 통합 Maintenance매입계약	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 5.24.	2,400
89	”	YSW	2011년 ○○ Connect:Direct 유지보수	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 2.27.	24,000
90	”	OOT	2011년 ○○ 캠페인 관리시스템 유지보수	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 5.24.	32,500
91	”	GTT	○○(주) 2010년 통합 Maintenance 매입 계약	2010. 1. 1.-2010.12.31.	2011. 1.18.	4,614
92	”	GTT	2011년 ○○ Weblogic 등 유지보수	2011. 9. 1.-2011.12.31.	2012. 4.19.	37,608
93	”	KKT	○○○○ 정보보호 시스템 유지보수용	2010. 9. 1.-2011. 3.31.	2011. 7. 1.	2,912

94	”	HBS	○○(주) 2010년 통합 Maintenance 매입계약	2010. 1. 1.-2010.12.31.	2011. 1.18.	6,480
95	”	HBS	2011년 ○○ 형상 관리 S/W유지보수계약	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 1.30.	6,600
96	”	HPPS	2011년 ○○ 소스코드보안취약점 검증시스템	2011. 3. 1.-2011.12.31.	2012. 2.17.	11,000
97	”	HSS	○○(주) 2011 년 통합 Maintenance 매입계약	2011. 1. 1.-2011.12.31.	2012. 5.17.	33,312
98	”	HSS	○○○ 프로그램 변경 외 유지보수 매입 계약의 건	2009. 7. 1.-2009. 8.31.	2010. 3.29.	8,000
합 계						2,247,542

2) 관련 법규정

하도급거래 공정화에 관한 법률(개정 2009. 4. 1. 법률 제9616호)

제3조(서면의 발급 및 서류의 보존) ①원사업자는 수급사업자에게 제조 등의 위탁을 하는 경우에는 정당한 사유가 없으면 제2항의 사항을 적은 서면(전자거래법 제2조제1호의 규정에 의한 전자문서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음 각 호의 구분에 따른 기한까지 수급사업자에게 발급하여야 한다.

1. ~ 2. (생략)

3. 건설위탁의 경우 : 수급사업자가 계약 공사를 착공하기 전

4. 용역위탁의 경우 : 수급사업자가 계약이 체결된 용역수행행위를 시작하기 전

② ~ ⑨ 생략

하도급거래 공정화에 관한 법률(개정 2010.1.25. 법률 제9971호)

제3조 (서면의 발급 및 서류의 보존)①원사업자는 수급사업자에게 제조 등의 위탁을 하는 경우에는 제2항의 사항을 적은 서면(「전자거래기본법」제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다. 이하 이조에서 같다.)을 다음 각 호의 구분에 따른 기한까지 수급사업자에게 발급하여야 한다.

1. ~ 2. (생략)

3. 건설위탁의 경우 : 수급사업자가 계약 공사를 착공하기 전

4. 용역위탁의 경우 : 수급사업자가 계약이 체결된 용역수행행위를 시작하기 전

②제1항의 서면에는 하도급대금과 그 지급방법 등 하도급계약의 내용 및 제16조

의2 제1항에 따른 원재료의 가격변동에 따른 하도급대금의 조정요건, 방법 및 절차 등 대통령령으로 정하는 사항을 적고 원사업자와 수급사업자가 서명(전자서명법 제2조제3호의 규정에 의한 공인전자서명을 포함한다) 또는 기명날인하여야 한다.
③ ~ ⑨ 생략

3) 위법성 판단

11 하도급법 제3조 제1항 위반행위는, 원사업자가 수급사업자에게 하도급대금과 그 지급방법 등 하도급계약의 내용 등을 기재한 서면을 수급사업자가 용역수행을 시작하기 전에 발급하지 아니하는 경우에 성립된다.

12 위 행위사실에서 살펴본 바와 같이, 피심인은 수급사업자인 ○○○가 2009. 10. 1. 용역을 시작하여 2009.12.31. 용역수행이 완료되었음에도 이에 대한 계약서면을 발급하지 않고 있다가 용역수행이 완료된 후인 2010. 2. 1. 계약서면을 발급하는 등 위 <표 2>의 75개 수급사업자에게 같은 행위를 한 피심인의 행위는 하도급법 제3조 제1항의 규정을 위반한 불공정하도급거래행위로 판단된다.

라) 피심인 주장에 대한 검토

13 첫째, 피심인은 대금지급 이전에 계약서를 교부하였으므로 서면미발급이 아닌 서면지연발급으로 보아야 한다고 주장하나, 이 사건과 같이 수급사업자의 용역수행이 완료되어 하도급계약의 목적이 달성된 이후에 계약서면을 발급한 것까지 지연발급으로 보기는 어려우므로 피심인의 주장은 이유 없다.

14 둘째, 피심인은 정보시스템 구축 및 유지보수 업무의 특성상 사전에 금액과 과업범위를 정하기가 곤란하여 하도급 계약서를 사전에 발급하기가 어렵다고 주장한다.

15 살피건대, 피심인의 용역위탁과정을 보면 일반적으로 정보시스템 구축용역에 참여한 수급사업자들에게 견적서를 제출받아 금액 및 용역수행범위에 대해 협의하여 확정하고 있고, 사전에 용역의 범위 등을 명확히 확정하기 어려운 사항이 있을 경우, 용역위탁 시 확정 가능한 내용을 기재한 서면을 미리 수급사업자에게 제공하

면서 위탁시점에 확정하기 어려운 사항에 대해서는 해당사항이 정해지지 않은 사유와 그 사항을 정하게 되는 예정기일을 제공하는 서면에 명시하고, 추후에 해당사항이 확인되면 변경·추가계약을 체결하여야 하므로 사전에 금액 등을 확정하기 어려워 하도급계약서를 사전에 발급하기 어렵다는 피심인의 주장은 이유 없다.

나. 계약금액 조정사유・내용 미통지 행위

1) 행위사실

16 피심인은 2010. 8. 31.부터 2012. 4. 20.까지 아래 <표 3>과 같이 수급사업자인 ㅁㅁㅁ등 6개사에게 '광주 수완쇼핑몰 중 약전공사' 등 10건의 건설공사 및 용역을 위탁하면서 발주자로부터 계약금액을 조정 받은 날부터 15일 이내에 계약금액을 조정 받은 사유와 내용을 해당 수급사업자에게 통지하지 아니한 사실이 있다.

<표 3> 발주자와의 계약금액 조정사유 등 미통지 현황

(단위: 천 원, 부가가치세 별도)

구분	수급사업자명	하도급 계약금액		발주자로부터 조정받은 일자	수급사업자에게 조정해준 일자	조정사유	통지여부
		당초	변경				
건설위탁	ㅁㅁㅁ	355,082	388,179	2010. 8.31.	2010.12. 3.	물량증가	미통지
	DTT	107,770	136,000	2011. 2.28.	2012. 1. 9.	물량증가	미통지
	IST	110,000	158,824	2012. 4.20.	2012. 5.31.	물량증가	미통지
	MTT	467,100	532,200	2011.12.31.	2012. 3. 6.	물량증가	미통지
	MTT	454,800	678,000	2012. 3.20.	2012. 5.31.	물량증가	미통지
	DTT	27,505	36,115	2011.10.31.	2012. 3. 6.	물량증가	미통지
	DTT	73,880	55,710	2012. 1.18.	2012. 3. 6.	물량감소	미통지
	SSE	73,390	71,069	2010.10.31.	2011. 1.11.	물량감소	미통지
	MTC	343,080	360,832	2011. 7.19	2012. 2. 6.	물량증가	미통지
용역위탁	SSC	35,082	29,561	2011. 4.30.	2011. 6.27.	물량감소	미통지
합 계(10건)		2,047,689	2,446,490				

* 자료출처 : 피심인 제출자료

2) 관련 법규정

하도급거래 공정화에 관한 법률(개정 2010. 1. 25. 법률 제9971호)

제16조(설계변경 등에 따른 하도급대금의 조정) ①원사업자는 제조 등의 위탁을 한 후에 다음 각 호의 경우에 모두 해당하는 때에는 그가 발주자로부터 증액받은 계약금액의 내용과 비율에 따라 하도급대금을 증액하여야 한다. 다만, 원사업자가 발주자로부터 계약금액을 감액받은 경우에는 그 내용과 비율에 따라 하도급대금을 감액할 수 있다.

1. 설계변경 또는 경제상황의 변동 등을 이유로 계약금액이 증액되는 경우
2. 제1호와 같은 이유로 목적물 등의 완성 또는 완료에 추가비용이 들 경우

②제1항에 따라 하도급대금을 증액 또는 감액할 경우, 원사업자는 발주자로부터 계약금액을 증액 또는 감액을 받은 날로부터 15일 이내에 발주자로부터 증액 또는 감액받은 사유와 내용을 해당 수급사업자에게 통지하여야 한다. 다만, 발주자가 그 사유와 내용을 해당 수급사업자에게 직접 통지한 경우에는 그러하지 아니하다.

③ ~ ④ (생략)

3) 위법성 판단

가) 위법성 성립요건

17 하도급법 제16조 제2항 위반행위는, 원사업자가 발주자로부터 설계변경 등에 따른 계약금액을 조정 받고 그 조정 받은 내용과 비율에 따라 하도급대금을 조정할 경우에 발주자로부터 계약금액을 조정 받은 날부터 15일 이내에 계약금액을 조정 받은 사유와 내용을 관련 수급사업자에게 통지하지 아니하는 경우에 성립된다.

나) 위법성 요건 해당 여부

18 피심인은 발주자로부터 물량증가·감소의 사유로 금액조정을 받았으므로 15일 이내에 관련 수급사업자에게 계약금액을 조정 받은 사유와 내용을 통지하여 주어야 함에도 불구하고 위 <표 3>과 같이 수급사업자인 ㅁㅁㅁ 등 6개사에게 계약금액을 조

정 받은 사유와 내용을 통지하지 않았는바, 피심인의 이와 같은 행위는 하도급법 제16조 제2항에 위반된다고 판단된다.

다) 소결

19 따라서 피심인의 위 1)의 행위는 하도급법 제16조 제2항의 규정을 위반한 불공정하도급거래행위에 해당된다.

다. 하도급대금의 지연조정 행위

1) 행위사실

20 피심인은 2010. 8. 31.부터 2012. 4. 20.까지 아래 <표 4>와 같이 수급사업자인 ㅁㅁㅁ 등 6개사에게 '광주 수완쇼핑몰 중 약전공사' 등 10건의 건설공사 및 용역을 위탁하면서 발주자로부터 계약금액을 조정 받은 날부터 30일 이내에 하도급대금을 조정하지 아니한 사실이 있다.

<표 4> 도급계약 변경에 따른 하도급대금 조정 현황

(단위: 천 원, 부가가치세 별도)

구분	수급사업자명	하도급 계약금액		발주자로부터 조정받은 일자	수급사업자에게 조정해준 일자	조정사유	지연조정일수
		당초	변경				
건설위탁	ㅁㅁㅁ	355,082	388,179	2010. 8.31.	2010.12. 3.	물량증가	64
	SSE	73,390	71,069	2010.10.31.	2011. 1.11.	물량감소	42
	DTT	107,770	136,000	2011. 2.28.	2012. 1. 9.	물량증가	285
	MTT	343,080	360,832	2011. 7.19.	2012. 2. 6.	물량증가	172
	DTT	27,505	36,115	2011.10.31.	2012. 3. 6.	물량증가	97
	MTT	467,100	532,200	2011.12.31.	2012. 3. 6.	물량증가	36
	DTT	73,880	55,710	2012. 1.18.	2012. 3. 6.	물량감소	18

구분	수급사업자명	하도급 계약금액		발주자로부터 조정받은 일자	수급사업자에게 조정해준 일자	조정사유	지연조정일수
		당초	변경				
	MTT	454,800	678,000	2012. 3.20.	2012. 5.31.	물량증가	42
	IST	110,000	158,824	2012. 4.20.	2012. 5.31.	물량증가	11
용역위탁	SSC	35,082	29,561	2011. 4.30.	2011. 6.27.	물량감소	28
합 계(10건)		2,047,689	2,446,490				

* 자료출처 : 피심인 제출자료

2) 관련 법규정

하도급거래 공정화에 관한 법률(개정 2010. 1. 25. 법률 제9971호)

제16조(설계변경 등에 따른 하도급대금의 조정) ①원사업자는 제조 등의 위탁을 한 후에 다음 각 호의 경우에 모두 해당하는 때에는 그가 발주자로부터 증액받은 계약금액의 내용과 비율에 따라 하도급대금을 증액하여야 한다. 다만, 원사업자가 발주자로부터 계약금액을 감액받은 경우에는 그 내용과 비율에 따라 하도급대금을 감액할 수 있다.

1. 설계변경 또는 경제상황의 변동 등을 이유로 계약금액이 증액되는 경우
2. 제1호와 같은 이유로 목적물 등의 완성 또는 완료에 추가비용이 들 경우

② (생략)

③ 제1항에 따른 하도급대금의 증액 또는 감액은 원사업자가 발주자로부터 계약금액을 증액 또는 감액 받은 날부터 30일 이내에 하여야 한다.

④ (생략)

3) 위법성 판단

가) 위법성 성립요건

21 하도급법 제16조 제3항 위반행위는, 원사업자가 발주자로부터 설계변경 등에 따른 계약금액을 조정 받은 날부터 30일 이내에 그가 발주자로부터 조정 받은 계약금액의 내용과 비율에 따라 관련 수급사업자의 하도급대금을 조정하지 아니한 경우에 성립된다.

나) 위법요건 해당 여부

22 피심인은 발주자로부터 설계변경 등의 사유로 계약금액을 조정 받았으므로 30일 이내에 관련 수급사업자에게 하도급대금을 조정하여 주어야 함에도 불구하고 위 <표 4>와 같이 수급사업자인 ㅁㅁㅁ 등 6개사에게 단기 11일부터 장기 285일까지 지연하여 하도급대금을 조정하였는바. 피심인의 이와 같은 행위는 하도급법 제16조 제3항에 위반된다고 판단된다.

다) 소결

23 따라서 피심인의 위 1)의 행위는 하도급법 제16조 제3항의 규정을 위반한 불공정하도급거래행위에 해당된다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

24 피심인의 서면 미발급행위, 계약금액 조정사유·내용 미통지 행위, 하도급대금의 지연조정 행위와 관련하여, 향후 당해 위반행위와 동일 또는 유사한 위반행위가 반복될 우려가 있으므로 재발방지를 위하여 향후 금지명령을 한다.

25 아울러 서면 미발급행위에 대하여는, 피심인이 정보통신업 개발·유지보수 업종에 있어 국내 8위(2012년 매출액 기준)[8]인 대기업으로서 75개 수급사업자에게 서면을 미발급하였는바, 위반행위가 중대하고 파급효과가 큰 경우에 해당한다고 판단되므로 하도급법 제25조의3, 같은 법 시행령 제13조[9] 및 하도급법 위반사업자에 대한 과징금 부과기준에 관한 고시(이하 '과징금고시'라 한다)를 적용하여[10] 과징금을 부과한다.

8) 출처: CEO스코어(기업평가 사이트)

9) 2010.7.21. 대통령령 제22297호로 조번호가 제14조의2에서 제13조로 변경되었다.

10) 과징금고시 제2009-58호, 제2010-13호를 적용한다.

나. 과징금 산정

1) 기본과징금 산정

가) 산정방법

26 기본과징금은 하도급법 제25조의3 및 같은 법 시행령 제13조 제1항 관련 [별표 2] 과징금 부과기준(이하 '과징금 부과기준'이라 한다)에 따라 하도급대금의 2배의 금액에 위반행위 부과점수에 따른 과징금 부과율을 곱하여 산정한다.

나) 하도급대금의 산정

27 이 사건 과징금 부과 대상에 해당하는 하도급대금은 당해 하도급거래에 있어서 계약금액으로 하도록 규정[11]하고 있으며, 피심인의 위반행위 전체기간은 2009.7.1.~2012.1.1.[12]이고, 각 위반행위 발생기간별 하도급대금은 아래 <표 5>와 같다.

<표 5> 기간별 하도급대금

(단위: 천원, 부가가치세 제외)

	① 2009. 7 1. ~ 2010. 12. 31.	② 2011. 1. 1. ~ 2012. 1. 1.	합계
적용고시	제2009-58호	제2010-13호	
하도급대금[13]	267,998	843,130	1,111,128

다) 기본과징금의 산정

11) 과징금 고시 Ⅱ. 4. 참조

12) 수급사업자가 용역을 착수하기 전까지 하도급 계약에 관한 서면을 발급하여야 되므로 피심인은 <표 2>의 24번 공사 기준으로 2012. 1. 1. 착수 전일인 2011. 12. 31.까지 서면을 교부하여야 하는바, 따라서 서면 미발급 행위의 종기는 그 익일인 2011. 1. 1.이 된다.

13) 위 <표2>의 서면미발급 건 중 5천만원 이하 계약에 대하여는 과징금고시 Ⅲ. 2. 나. (1)의 규정에 따라 과징금부과 대상 하도급대금에서 제외하였다.

28 과징금 부과기준에 따라 산정된 법위반 점수를 기준으로 과징금 부과율을 정하고, 하도급대금의 2배의 금액에 과징금 부과율을 곱하여 산정된 기본과징금액은 아래 <표 6>과 같다.

<표 6> 기본과징금 산정내역

(단위: 천 원)

구분	① 2009. 7 1. ~ 2010. 12. 31.	② 2011. 1. 1. ~ 2012. 1. 1.	합계
적용고시	제2009-58호	제2010-13호	
하도급대금×2 (A)	535,996	1,686,260	2,222,256
위반점수	52점[14]	52점	
과징금 부과율 (B)	3%	3%	
기본과징금 (A*B)	16,079	50,587	66,666

2) 조정과징금 산정

29 피심인은 공정거래위원회에서 조사를 개시하기 이전에 이미 서면을 발급하여 위반행위를 자진시정한 점이 인정되므로 기본과징금의 100분의 40을 감경한다.[15]

30 또한, 피심인의 2011년도 하도급대금의 현금결제비율이 97.8%로 인정되므로[16] 과징금고시 제2009-58호 적용대상 금액[17]의 기본과징금의 100분의 10%을 감경한다.[18]

31 따라서 위 <표 6>의 ① 과징금고시 제2009-58호의 적용기간에 대하여는 자진시정을 이유로 하는 감경 40% 및 현금결제비율 관련 감경 10%를 합산하여 기본과징

14) 위반행위 유형에 따른 부과점수는 서면 미발급행위로서 80점, 위반행위의 수에 따른 부과점수는 위반행위의 수가 2개이므로 60점, 피심인의 과거 하도급법 위반 전력이 과거 1년간 0점, 과거 3년간 4.25점 이므로 과거의 위반전력에 따른 점수는 40점이 된다. 따라서 피심인의 위반점수 합계는 (80*0.4)+(60*0.2)+(40*0.2)=52점이 된다.

15) Ⅳ. 2. 다. (1), (가) 사건심사 착수보고 전에 자진 시정한 경우: 100분의 40 이내

16) 현금결제비율은 직권조사 공문 발송일 직전 사업년도의 연간결제액으로 계산하는바, 이 사건의 경우 조사공문 발송일이 2012. 9. 3.이므로 따라서 2011년도를 기준으로 현금결제비율이 결정되었다.

17) 과징금고시 제2010-13호는 감경조항이 삭제되었다.

18) Ⅳ. 2. 다. (2), (나) 90% 이상 100% 미만인 경우: 100분의 10 이내

금 16,079천원의 100분의 50을 감경한 8,039천 원 및 ② 과징금고시 제2010-13호의 적용기간에 대하여는 기본과징금 50,587천원의 100분의 40을 감경한 30,353천 원을 합산한 38,392천 원을 조정과징금으로 한다.

3) 부과과징금의 결정

32 산정된 조정과징금에서 더 이상 조정사유가 없으므로 부과과징금은 조정과징금을 그대로 유지하기로 하되, 1백만 원 미만을 절사한 38,000천 원을 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

33 피심인의 위 2. 가., 나., 다. 의 행위는 하도급법 제3조 제1항과 같은 법 제16조 제2항 및 제3항의 규정에 위반되므로 시정조치에 대하여는 하도급법 제25조 제1항의 규정을, 과징금 납부명령에 대해서는 하도급법 제25조의3 제1항의 규정을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2014년 월 일

의 장 위 원 정 중 원

위 원 서 석 희

위 원 김 의 형

<별지>

수급사업자 현황

<용역위탁 관련>

(단위: 백 만원, 명)

연번	업체명	매출액			상시고용종업원수		
		2009년	2010년	2011년	2009년	2010년	2011년
1	ㅇㅇ	2,184	2,386	3,070	46	30	34
2	ND	1,122	504	807		5	
3	DH	12,689	17,510	19,288	26	26	26
4	ㅇㅇㅇ	11,957	11,614	13,341	90	88	106
5	ㅁㅁ	5,631	3,794				
6	RT	2,189	2,189	2,773	23	23	26
7	RR	56,226	60,463	71,792	126	133	158
8	BN	12,298	20,869	17,823	133	210	220
9	BT	10,565	10,809	13,701	89	114	130
10	BS	1,414	1,743	20,000			22
11	SM	6,897	9,836	17,459	63	72	100
12	SSM	1,769	3,011	1,896			
13	SN	5,284	9,325	5,436	31	35	34
14	SSS	44,841	48,754	43,836	175	177	143
15	SU	3,290	2,049	4,212	15	20	22
16	SNG	2,196	2,382	2,290	20	20	14
17	SSH	5,252	5,056	4,418	19	22	20
18	SSC	3,871	4,110	4,396	30	31	33
19	IP	10,119	12,595	15,695	150	145	160
20	AS	2,726	3,200	1,300	11	14	19
21	SPR	844	1,038	1,379	3	2	2
22	AC	10,102	7,932		46	45	
23	AT	281	609	459	10	10	9
24	APP	22,679	25,985	53,886	51	61	70
25	ASS	4,296	7,103	10,530	64	68	74
26	NSS	1,851	1,877	2,370	28	28	28
27	NJ	5,069	5,509	2,644	11	13	11
28	NCC	7,072	13,583	4,996	25	30	24
29	NTT	5,332	5,419	7,835	11	14	17

30	WCC	1,764	1,614	2,186	14	12	15
31	WMM	9,081	9,843	11,516	44	49	78
32	WU	346	468	861	7	7	7
33	UTT	12,230	6,927	9,472	40	43	40
34	UPP	32,909	47,244	52,653	84	111	123
35	UPT	2,354	3,873	4,883	60	46	46
36	ECC	9,174	3,361	3,784	213	47	31
37	BB	34,835	28,163	53,520	195	90	155
38	EPP	846	867	761	6	6	6
39	ETT	899	1,143	1,008	8	9	8
40	IN	8,364	3,473		129	69	4
41	IM	7,737	9,108	6,756	44	58	57
42	IW	2,147	3,101	2,894	32	34	37
43	NTC	15,643	13,925	14,891	191	206	206
44	JDC	2,737	5,634	6,386	27	38	42
45	GBB	6,071	7,800	8,194	17	18	21
46	CJT	23,384	20,051	27,367	244	238	241
47	CPP	470	440	550	6	6	6
48	CL	5,496	7,713	6,195	60	66	60
49	QSS	14,236	17,758	19,000	23	30	31
50	CS	1,510	2,134	3,615	16	16	48
51	PDD	13,778	15,594	16,078	135	137	161
52	PCC	9,958	12,497	14,507	76	81	115
53	PCT	11,081	13,187	13,225	70	79	93
54	PPQ	7,240	8,249	10,164	36	43	50
55	HHQ	12,697	11,216	11,706	100	66	120
56	HG	2,533	1,549		23	23	19
57	DJ		1,093	3,197		12	21
58	DDS	3,244	1,754	1,463	26	25	31
59	MTT	10,817	13,024	11,981	43	46	58
60	VC	1,099	901	795	6	6	6
61	SSQ	33,795	41,528	45,126	99	103	107
62	SJT	5,276	6,323	9,703	36	36	36
63	SST	1,147	1,078	1,050	7	7	7
64	SMT	1,450	1,465	1,698	12	12	12
65	AA	881	1,939	9,430			
66	LHJ	16,175	20,308	26,648	19	30	32

67	MSJ	1,556	2,160	3,116	18	18	30
68	YSW	3,419	4,211	2,720	15	15	9
69	OOT	4,062	4,692	6,923	35	39	41
70	GTT	18,807	24,547	30,272	92	73	92
71	KK	1,473	1,957	1,885	12	12	12
72	KKT	2,495	4,366	5,698	29	31	35
73	HBS	11,792	12,652	11,403	51	52	53
74	HT	110,942	131,920	157,579	145	155	164
75	HPPS	1,590	5,501	6,400	6	6	15
76	HSS	4,129	5,553	6,938	54	80	89

<건설위탁 관련>

(단위: 백 만원, 명)

연번	업체명	시공능력평가액			상시고용종업원수		
		2010년	2011년	2012년	2009년	2010년	2011년
1	DTT	4,236	5,432	4,449	7	7	7
2	MTC	1,262	2,060	3,199	13	10	9
3	ㅁㅁㅁ	3,182	3,969	3,651	14	12	11
4	SSE	10,134	12,094	12,998	35	35	35
5	IST	378	633	193	7	8	10